

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1630/2532

บริษัทคาสตรอล (ไทยแลนด์) จำกัด โจทก์
นางประเสริฐศรี ปอประสิทธิ์หรือนิลมาก
ผู้คำประกัน
นายบุญมี พรरणะวิภาส จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247, มาตรา 274

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยให้จำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟังคำสั่งมาวางศาล ผู้คำประกันนำที่ดินมาวางต่อศาลชั้นต้น และทำหนังสือคำประกันจำเลยโดยมีหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นประกันว่า ถ้าจำเลยแพคดีโจทก์และไม่นำเงินมาชำระให้ตามคำพิพากษาเป็นจำนวนทั้งสิ้นเท่าใด ผู้คำประกันยอมให้บังคับคดีเอาจากหลักทรัพย์ที่นำมาวางไว้เป็นประกันได้ทันที ดังนี้ ความรับผิดชอบของผู้คำประกันตามหนังสือคำประกันฉบับนี้จะสิ้นไปก็ต่อเมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาศาลใดศาลหนึ่งพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ หรือในระหว่างฎีกาได้มีการทำหนังสือคำประกันขึ้นใหม่

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ จำเลยอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยให้จำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟังคำสั่งมาวางศาล ผู้คำประกันนำที่ดินมีโฉนดมาวางต่อ

ศาลชั้นต้นและทำหนังสือคำประกันจำเลยโดยมีหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นประกัน ต่อมา ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งว่า ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์มาวางศาลให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาต ให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง แต่จำเลยไม่นำหลักประกันมา วางศาลตามระยะเวลาที่กำหนด ต่อมาศาลฎีกาพิพากษายืน จำเลยและผู้คำประกัน ทราบคำบังคับและไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์จึงขอให้ศาลชั้นต้นออกหมาย บังคับคดีแก่จำเลยและผู้คำประกัน

นางประเสริฐศรี ปอประสิทธิ์หรือนิลมาก ผู้คำประกันยื่นคำร้องว่า ผู้คำประกัน ทำสัญญาคำประกันจำเลยในชั้นอุทธรณ์เท่านั้น เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแล้ว จำเลยได้ยื่นฎีกาและยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลฎีกามีคำสั่งให้จำเลยนำหลัก ประกันมาวาง มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง แต่จำเลยไม่นำหลักประกันมาวาง ผู้คำประกันจึง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาคำประกันตั้งแต่วันที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้จำเลยนำ หลักทรัพย์มาวาง จึงขอให้ศาลชั้นต้นคืนโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๓๑๗๔ ที่วางไว้คืนแก่ผู้คำ ประกัน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง และให้ออกหมายบังคับคดีแก่ผู้คำประกัน

ผู้คำประกันอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้คำประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้คำประกันฎีกาว่า หนังสือสัญญาคำประกันจำเลยที่ผู้คำ ประกันทำไว้ต่อศาลชั้นต้นในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ย่อมมีผลบังคับใช้

เฉพาะในชั้นอุทธรณ์ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๐๒/๒๕๑๗ นั้น ปรากฏข้อความตามหนังสือสัญญาคำประกันที่ผู้คำประกันทำไว้ต่อศาลชั้นต้นว่า "ขลย ข้าพเจ้านาง ประเสริฐศรี นิลมาก นายประกัน.... ขอทำหนังสือสัญญาคำประกันให้ไว้ต่อศาลนี้ว่า ถ้าจำเลยในคดีนี้แพคดีโจทก์และไม่นำเงินมาชำระให้โจทก์ตามคำพิพากษาเป็นจำนวนทั้งสิ้นเท่าใด ข้าพเจ้ายอมให้บังคับคดีเองจากหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าได้นำมาวางให้ไว้เป็นประกันต่อศาลได้ทันที ขลย" ดังนั้น เมื่อคดีนี้ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ แต่จำเลยไม่ชำระ แม้จำเลยจะฎีกาและศาลฎีกาได้พิพากษายืนเช่นนี้ ผู้คำประกันจึงยังต้องรับผิดชอบตามข้อความในหนังสือสัญญาคำประกันดังกล่าวอยู่ความรับผิดชอบของผู้คำประกันตามหนังสือสัญญาคำประกันฉบับนี้จะสิ้นไปก็ต่อเมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาศาลใดศาลหนึ่งพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ หรือในระหว่างฎีกาได้มีการทำหนังสือสัญญาคำประกันขึ้นใหม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้คำประกันอ้างเป็นเรื่องที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ที่ศาลล่างทั้งสองให้ยกคำร้องของผู้คำประกันจึงชอบแล้ว ฎีกาของผู้คำประกันฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้ผู้คำประกันใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์ ๕๐๐ บาท

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ผุงทอง)

ศาลแพ่ง - นายสมบัติ อรรถพิมล

ศาลอุทธรณ์ - นายประสิทธิ์ แสนศิริ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ